

20. 실용신안에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 권리범위확인심판 청구의 대상이 되는 확인대상고안의 진보성을 판단할 때에는, 확인대상고안을 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악하여야 한다.
- ② 등록실용신안의 실용신안등록청구범위의 일부가 불명료하게 표현되어 있거나 그 기재에 오기가 있다 하더라도 고안의 상세한 설명과 도면 등을 참작하여 볼 때 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명확하게 이해할 수 있고 오기임이 명백하여 그 고안 자체의 보호범위를 특정할 수 있는 경우에는 등록실용신안의 권리범위를 부정할 수 없다.
- ③ 신규성이 없는 고안에는 공지되었거나 공연히 실시된 고안과 동일한 것뿐만 아니라 그러한 고안과 매우 비슷하여 특별히 새로운 고안이라고 볼 수 없는 것도 해당된다.
- ④ 고안의 진보성 판단에는 공지의 기술보다 나은 증대된 실용적 가치가 있는 정도의 작용효과를 요구할 뿐이며 발명에서와 같이 고도의 기술적 사상의 창작이나 현저한 작용효과를 요하는 것은 아니다.
- ⑤ 선 등록고안과 후 등록고안이 이용관계에 있는 경우에는 후 등록고안은 선 등록고안의 권리범위에 속하게 되며, 이러한 이용관계는 후 등록고안이 선 등록고안의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 등록고안이 선 등록고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 등록고안 내에 선 등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다.

21. 다음 중 상표등록 부등록 사유(상표법 제7조 제1항 제1호 내지 제6호에 한함)의 적용에 있어 출원주체에 따라 상표등록 가부가 달라질 수 있는 경우만으로 바르게 묶인 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 한글 워드 소프트웨어에 사용하고자 하는 「세종대왕」
- ㄴ. 컴퓨터에 사용하고자 하는 「EDISON」
- ㄷ. 운동용 의류에 사용하고자 하는 「박지성」
- ㄹ. 완구류에 사용하고자 하는 「태권브이(V)」
- ㅁ. 신사복에 사용하고자 하는 「자유의 여신상」의 도형
- ㅂ. 스포츠용품에 사용하고자 하는 「OLYMPIC」
- ㅅ. 어학원 서비스에 사용하고자 하는 「연세학당」

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄷ, ㅂ | ③ ㄷ, ㅅ |
| ④ ㄹ, ㅁ | ⑤ ㅂ, ㅅ | |

22. 상표등록요건 판단시, 상품의 유사 여부 판단에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 상표법상 상품류 구분(상표법 시행규칙 제6조 제1항에 의한 상품분류)은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니라는 명문규정이 있다.
- ② 심사실무는 유사상품 심사기준에서 정하는 유사군 코드내에 속하는 상품은 서로 유사한 상품으로 취급한다.
- ③ 상품의 유사 여부는 상품자체의 속성, 거래실정 등을 종합적으로 검토하여 사회통념에 따라 판단하여야 한다는 것이 판례의 주류적 입장이다.
- ④ 심사실무와 판례 모두 경쟁상품이면 유사상품이고, 비경쟁상품이면 비유사상품으로 보는 입장은 아니다.
- ⑤ 추상적으로 상정한 동일 또는 유사한 조어상표를 문제시되는 양 상품에 사용할 경우의 오인혼동 가능성을 기준으로 상품의 유사여부를 판단하는 견해도 ③과 동일한 입장이다.

23. 선출원에 의한 甲의 등록상표와 유사한 상표에 대해 甲의 등록상표의 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원한 乙이 자기의 출원상표를 등록받을 수 있는지 여부의 판단에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 甲이 선등록 상표권자로서의 지위를 유지하는 한 乙의 출원상표가 병존하여 등록받을 수 있는 경우는 없다.
- ② 출원상표를 등록한 후 甲에게 이전하기로 합의하더라도 乙의 출원상표는 등록받을 수 없다.
- ③ 甲이 출원상표의 등록에 반대하지 않는다는 사실을 乙이 명백히 입증한다 하더라도 출원상표는 등록받을 수 없다.
- ④ 乙이 상표등록출원 후 등록여부결정 전에 甲의 상표권을 양도 받으면 출원상표는 등록받을 수 있다.
- ⑤ 乙의 상표등록출원시 존재하였던 甲의 등록상표가 乙의 출원상표의 등록여부결정 전에 무효심판에 의하여 무효로 확정된 경우에는 乙의 출원상표는 등록받을 수 있다.

24. 강학상의 주지상표와 저명상표에 관한 설명 중 옳은 것만으로 바르게 묶인 것은?

- ㄱ. 출원상표가 저명상표와 저촉되는지 여부는 상표등록출원시를 기준으로 판단하며, 착오로 등록된 경우 제척기간이 있는 무효사유에 해당한다.
- ㄴ. 희석화침해이론은 주지의 정도를 넘어 저명한 정도에 이른 상표를 보호하기 위한 이론이다.
- ㄷ. 상표가 직접 상품에 사용되고 있지 않다면 신문, 잡지, 라디오 등을 통하여 광고된 결과 수요자에게 널리 인식되더라도 주지상표가 될 수 없다.
- ㄹ. 등록된 저명상표의 침해금지청구권의 범위는 주지상표와 달리 이중상품이나 이중 영업에까지 미친다.
- ㅁ. 부정사용으로 인한 상표등록의 취소심판(상표법 제73조 제1항 제2호)은 주지저명상표를 간접적으로 보호하기 위한 제도로 볼 수 있다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㅁ
- ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄹ, ㅁ

25. 지리적 표시 단체표장에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 지리적 표시 단체표장은 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 법인이 직접 사용하거나 그 감독하에 있는 소속단체원으로 하여금 자기 영업에 관한 상품에 사용하게 하기 위한 단체표장이다.
- ② 2 이상의 지리적 표시 등록단체표장이 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 경우, 그 중 늦게 출원하여 등록받은 단체표장권자 및 그 소속단체원에게 지리적 출처에 대하여 수요자로 하여금 혼동을 초래하지 아니하도록 하는 표시를 하여야 할 의무가 있다.
- ③ 지리적 표시 단체표장권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 지리적 표시 단체표장과 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 있다.
- ④ 지리적 표시 단체표장등록을 받은 자가 지리적 표시를 사용할 수 있는 지정상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자에 대하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우에는 누구든지 그 지리적 표시 단체표장등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일한 상품에 대하여 관용하는 상표에 대하여는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.

26. 파리협약 당사국인 일본에 등록된 상표 X(국내외 수요자간에 인식되어 있지 않음)에 대한 상표권자인 甲의 국내 대리인인 乙이 甲의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 이와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 국내에 상표등록출원하여 등록받은 경우, 甲이 취할 수 있는 조치에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 甲이 심사단계에서 상표등록이의신청이나 정보제공을 한 사실이 있는 경우에 한하여 상표등록의 취소심판 또는 무효심판을 청구할 수 있다.
- ② ①의 조건과 무관하게 등록 후 5년 이내에 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
- ③ ①의 조건과 무관하게 등록 후 5년 이내에 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있다.
- ④ 乙의 출원·등록 여부와 상관없이 甲은 乙이 국내에서 상표 X를 무단사용 하는 것에 대하여 상표법상 권리행사를 할 수 있다.
- ⑤ 乙은 조약 당사국인 일본에 등록된 상표의 지정상품과 동일한 상품이 아니라 유사한 지정상품에 대하여 등록받은 경우이므로 아무런 조치도 취할 수 없다.

27. 甲은 “天緣”이라는 한자로 구성된 상표를 “사이다”를 지정상품으로 하여 상표 등록을 받았으나 실제로는 그 한글 음역인 “천연”으로 구성된 상표의 우측상단에 “®”표시를 한 상표를 사용하여 “사이다”를 제조·판매하고 있다. 이 경우에 발생할 수 있는 상표법상 제 문제에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 甲은 등록상표와 동일성이 없는 유사한 상표를 사용한 것이므로 甲의 등록상표는 불사용취소심판(상표법 제73조 제1항 제3호)의 대상이 될 수 있다.
- ② “천연”사이다에서 “천연”은 “자연 그대로의 상태”를 의미하여 수요자들에게 상품의 품질의 오인을 초래할 우려가 있으므로 甲의 등록상표는 부정사용취소심판(상표법 제73조 제1항 제2호) 청구의 대상이 될 수 있다.
- ③ “®”표시는 통상 등록상표임을 표시하는 표장이므로 허위표시의 문제가 발생할 수 있다.
- ④ 제3자인 乙이 “천연 사이다”라는 표장을 사이다 상품에 사용할 경우 “天緣”과 “천연”은 칭호가 동일하므로 甲의 상표권 침해에 해당한다.
- ⑤ 甲의 상표 사용이 상품의 품질의 오인을 생기게 하였다는 이유로 하는 상표 등록의 취소심판(상표법 제73조 제1항 제2호)은 누구든지 청구할 수 있다.

28. 甲은 국내에서 주지된 乙의 미등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 출원하였는데 심사착오로 상표등록이 되었다. 이 경우 甲과 乙 양자의 관계에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 甲의 등록상표가 무효로 되기 전이라면 법원이 그 등록의 효력을 부인할 수 없는 것이 원칙이다.
- ② ①에도 불구하고 乙은 자기가 사용해 온 상표를 계속 사용할 수 있는 여지가 있다.
- ③ 乙은 甲의 등록상표가 무효심결의 확정에 의하여 소멸된 경우 그 심결의 확정일 다음 날 자기가 사용해 온 상표를 출원하더라도 상표등록을 받을 수 있다.
- ④ 甲의 등록상표가 등록 후 5년이 경과하면 乙은 자기의 주지상표와 유사하다는 이유(상표법 제7조 제1항 제9호)로는 상표등록의 무효심판을 청구할 수 없다.
- ⑤ 甲의 등록상표가 무효로 되기 전이라면 그 존속기간 동안 甲의 등록상표의 사용에 제약을 받는 경우는 없다.

29. 甲은 “새한”이라는 상표를 가방류, 화장품류, 신발류 및 의류에 상표등록을 하고 10년 이상 국내 유명 백화점에서 자기의 상표를 부착한 상품을 인기리에 판매하여 오던 중 乙이 “주식회사 새한”이라는 자기의 상호를 사용하여 “의류세탁업”을 시작하는 경우 甲과 乙의 지위에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 甲은 乙의 의류세탁업이 의류를 서비스업의 원재료로 사용하므로 자기 등록 상표의 지정상품인 의류와 밀접한 관계가 있어 서로 혼동의 우려가 있다는 주장을 하여 상표권의 침해금지를 청구할 수 있다.
- ② 乙은 자기의 표장을 서비스업의 출처를 표시하기 위한 서비스표로 사용하지 아니하고 단지 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하고 있을 뿐이므로 甲의 상표권의 효력이 미치지 아니한다는 주장을 할 수 있다.
- ③ ②에서 乙의 주장이 인정되더라도 乙이 부정경쟁의 목적이 없음을 입증하지 못하는 한 乙은 상표권 침해의 책임을 면할 수 없다.
- ④ 乙에게 부정경쟁의 목적이 있는지 여부는 표장선정의 동기 등 주관적 사정과 표장 및 영업목적의 유사성 등 객관적 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다.
- ⑤ 사안의 정황으로 보아 乙에게는 부정경쟁의 목적이 있음이 강하게 추정되므로 甲은 자기의 상표권 침해소송에서 승소 가능성이 크다고 할 수 있다.

30. 상표의 심판에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 거절결정에 대한 심판청구와 동시에 보정을 하였으나 요지변경이라는 이유로 보정각하 된 경우에는 별도의 심판을 청구할 수 있다.
- ② 적극적 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 동일 권리에 대한 소극적 권리범위확인심판에 대하여는 일사부재리의 효력이 미치지 않는다.
- ③ 거절결정에 대한 심판이 청구된 경우 그 거절결정이 등록이의신청에 의한 것일 때에는 특허심판원장 또는 심판장이 이의신청인에게 통지하여야 하며 이의신청인은 당해 심판에 참가할 수 있다.
- ④ 권리범위확인심판에서 진정상품병행수입의 항변 또는 권리남용의 항변도 심리 대상에 포함된다.
- ⑤ 거절결정에 대한 심판이 청구되고 그 청구일부터 30일이 경과한 후에 그 지정상품 중 일부를 삭제하는 보정을 하고자 할 경우에는 심판장으로부터 기간연장 승인을 받아야 한다.

31. 디자인보호법 제8조(신규성상실의 예외) 규정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
(다만, 설문 중의 디자인등록출원은 디자인심사등록출원이며 설문 외에 조약에 의한 우선권주장이나 출원의 분할 또는 보정이 없는 것으로 한다)

- ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 공개된 날부터 6개월이 경과한 때에는 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 있는 경우는 없다.
- ② 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 디자인이 공지된 경우, 최초에 한 디자인등록출원에 대하여 신규성상실의 예외규정의 적용을 받지 아니하였다면 분할하는 새로운 디자인등록출원에 대하여 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 없다.
- ③ 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 디자인을 구성하는 모양만을 공개한 경우에는 그 모양만에 대하여 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 없다.
- ④ 디자인등록출원한 디자인이 디자인권의 설정등록 후에 자기의 의사에 반하여 공개된 사실을 알게 된 경우에는 당해 디자인에 대해 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 있는 경우는 없다.
- ⑤ 제1국에서의 디자인등록출원을 기초로 우리나라에 우선권주장을 수반한 디자인등록출원이 제1국 출원일 전에 당해 디자인이 공개된 때에는 그 공개된 날부터 6개월이 경과한 출원에 해당하는 경우에는 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 없다.